

1501445-08.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, apalavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a melhor jurisprudência: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501445-08.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501445-08.2022.8.26.0616 2022/001071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169340/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 25704309 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2169340 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS AUGUSTO RODRIGUES MARQUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MATHEUS AUGUSTO RODRIGUES MARQUES como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, pois, no dia 22 de junho de 2022, por volta de 12h10min, na Rua Ulisses Borges de Siqueira, próximo ao nº 444 da via pública, Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A51, avaliado em R\$ 1.000,00, mediante grave ameaça contra Silmara Filomeno Gonçalves.

Denúncia recebida às fls.68/69.

Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.110.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.).

Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl.01, boletim de ocorrência de fls.12/15, auto de exibição e apreensão de fls.16/17, bem como pela prova oral colhida.

A vítima Silmara Filomeno Gonçalves narrou que estava saindo da escola e esperando a pessoa que me leva para outra escola. Fui tirar o celular para checar mensagem e vi o acusado se aproximando, tentei voltar para a escola, mas logo ele chegou. Eu tentei segurar o celular, ele disse não faça nada. Eu continuei segurando, mas ele segurou as duas mãos e disse em tom ameaçador: não faça nada. Eu entreguei e ele saiu correndo. Não fiz o boletim porque fui para outra escola. No fim do dia, os policiais avisaram que tinham prendido uma pessoa e me pediram as características do celular. Na delegacia, eu reconheci o acusado pela fisionomia, só tinha ele.

Os policiais militares Aguinaldo dos Santos e Alan Ederson Martins Correa narraram, em declarações complementares, que foi irradiado via COPOM e evadido em direção hospital de Brás Cubas. Fomos pelo local na tentativa de localizar indivíduo com camiseta lacoste, boné e bermuda. Localizamos ele logo depois. Abordado, ele estava com o aparelho e confessou o delito. Ele teria anunciado roubo para uma senhora na frente da escola e subtraído o aparelho.

O acusado Matheus Augusto Rodrigues disse que eu cometi esse delito, mas não foi desse jeito. Estava andando na rua. Eu puxei o celular e sai correndo. Eu não ameacei ela. Não usei arma. Sai correndo porque fiquei com medo.

As provas coligidas aos autos são aptas a ensejar a condenação.

A vítima relatou, sob crivo do contraditório, a dinâmica do fato delituoso.

Reconheceu o acusado, em solo policial, bem como em juízo. Além disso, os policiais militares prenderam o acusado, logo após a prática delitiva, com o celular subtraído da vítima.

As alegações da combativa defesa quanta à classificação jurídica do fato (furto, no lugar de roubo) dada pela vítima não ensejam absolvição, eis que não se espera do cidadão comum, sem conhecimento jurídico, que saiba tipificação jurídica, ainda que a ofendida seja profissional do ensino, in casu, professora escolar.

Vale destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a melhor jurisprudência: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA.INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n.83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ- AgRg no AREsp 1429354/RS - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - j. 26.03.2019 - DJe05.04.2019).

Assim, comprovada a autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico que o acusado praticou o delito durante cumprimento de pena, demonstrando conduta social desvirtuada. Assim, elevo a pena em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, compensada pela menoridade relativa. Mantendo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras.

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência, hábil a promover a repressão e prevenção especial, na forma do artigo 33 do Código Penal.

Inviável para o réu a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, eis que o artigo 44, do Código Penal, expressamente veda a aplicação de penas restritivas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR Matheus Augusto Rodrigues Marques, qualificado nos autos, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Deixo de arbitrar o valor mínimo de indenização, uma vez que não houve pedido ministerial neste sentido.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade. Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila: "Acompanhamento da Prisão Preventiva".

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA